



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ir. DADANG SUHENDRA**, , Beralamat di Jl. Sekolah IV No. 71, RT/RW 005/002, Kel. Babakan Sari, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Syam Arasy S., S.H., M.H.**, 2. **Rofie Romadhona, S.H., M.H.** 3. **Mansyur, S.H.**, Ketiganya Advokat **Arasy Law Offices** yang beralamat di Jl. Sariwates Utara No. 20, RT/RW 004/014, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung, telepon 0895 2426 6557, email syam.arasy@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/SKK/Arasy/VIII/2025 tertanggal 28 Agustus 2025,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L A W A N

1. **PT. ASTRIFA TOUR DAN TRAVEL**, Dahulu berdomisili hukum di Jl. Sariwates Indah VII No. 1, RT/RW 004/013, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung, tetapi sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MOHAMMAD FAUZI ABDUL GHOFUR, M.A.** Sariwates Indah IV No. 22, RT/RW 003/013, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung, selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KC DEWI SARTIKA.**
- Sariwates Indah IV No. 22, RT/RW 003/013, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung,, selaku Komisaris Utama PT. Astrifa Tour dan Travel dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Augsy Lanson Sukardi**. 2. **Fajar Napitupulu** 3. **Dwi Benny Setiawan** 4. **Fachul** 5. **Taufik Nugraha** 6. **Eko Djoko Prabowo** 7. **Kartiwan Ferry** 8. **Asep Kurniadi** 9. **Rihan Rizki** berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : B-8874-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/KC/CRO/09/2025 tanggal 19 September 2025, selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 08 September 2025 dalam Register Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- Doktrin atau Pendapat Ahli Hukum;
- HIR / RBg;
- Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PENGGUGAT:

1. Bahwa berdasarkan Akta No. 21 tanggal 21 Maret 2018 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT. Astrifa Tour dan Travel yang dibuat oleh Ety Nurhayati, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris/PPAT Kota Bandung yang beralamat di Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 80 Kota Bandung (sekarang oleh Pengganti Notaris yaitu Rosetta Rahma Lisa, S.H., Pejabat Notaris yang beralamat di Jl. Deme No. 19 Kota Bandung), menerangkan yaitu PENGGUGAT telah melakukan penyetoran saham senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di TERGUGAT I, dengan modal dasar TERGUGAT I senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) terbagi atas 300 (tiga ratus) saham dengan masing-masing saham bernilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang sudah ditempatkan dan disetor sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh PENGGUGAT bersama-sama dengan 5 (lima) orang

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 2 sampai dengan 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham (*shareholder*) lain yang sah dari TERGUGAT I dengan komposisi sebagai berikut:

- Dadang Suhendra, Insinyur (*in casu* PENGGUGAT), sejumlah 30 (tiga puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Mohammad Fauzi Abdul Ghofur, Magister Agama (*in casu* TERGUGAT II), sejumlah 25 (dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Astri Cris Prihastanti, sejumlah 25 (dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Mayko Sofyan Hadi, sejumlah 20 (dua puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Ahmad Rifan Selvia Eka Putra, sejumlah 15 (lima belas) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Agus Suhari, sejumlah 10 (sepuluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Bahwa sejak Akta No. 21 tanggal 21 Maret 2018 itu maka PENGGUGAT adalah pemilik sah saham di TERGUGAT I sejumlah 30 (tiga puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi TERGUGAT I tidak pernah mencetak lembar saham itu dan menyerahkan kepada PENGGUGAT, padahal Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 51 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perihal saham itu sebenarnya merupakan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga sebenarnya PENGGUGAT belum memiliki saham secara fisik, untuk itu wajar PENGGUGAT meminta tanggungjawab TERGUGAT I, karena saham senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu dikuasai oleh TERGUGAT I dan PENGGUGAT tidak bisa mencairkannya kembali dalam bentuk uang atau menjual saham miliknya itu kepada pihak lain;
3. Bahwa TERGUGAT I juga tidak melaksanakan ketentuan Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan:

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 3 sampai dengan 49



Ayat (1): Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;

Ayat (2): Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;

Ayat (3): Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan;

Bahwa tentang laporan keuangan sudah PENGGUGAT mintakan kepada PARA TERGUGAT sebagaimana Surat No.: 08/S/Arasy/V/2025 tertanggal 16 Mei 2025 namun faktanya PENGGUGAT tidak memperoleh tanggapannya;

4. Bahwa kemudian PENGGUGAT telah berusaha melakukan pengecekan dengan berbagai susunan kata-kata yang mendekati nama PT. Astrifa Tour dan Travel, seperti Astrifa Tour Travel, Astrifa Tour Trafel, Astrifa Tour dan lain-lain tetapi pencarian status badan hukum TERGUGAT I ternyata tidak ditemukan di website AHU Depkumham, yang juga berdasarkan surat dengan No.: 12/S/Arasy/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025 yang pada intinya "... PENGGUGAT meminta salinan perubahan AD/RT atau RUPS terakhir" khawatir ada perubahan nama dan domisili hukum, tetapi PARA TERGUGAT tidak memberikan tanggapannya, maka jelas menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebab bagaimana **itikad baik** PARA TERGUGAT tentang saham PENGGUGAT itu sementara nama dan domisili hukum TERGUGAT I tidak diketahui lagi;

Bahwa dikarenakan nama dan domisili hukum TERGUGAT I tidak diketahui lagi jelas bertentangan dengan Pasal 5 UUPT yang menyebutkan:

Ayat (1) :Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 4 sampai dengan 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.

Ayat (3): Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

5. Bahwa domisili hukum TERGUGAT I Jl. Sariwates Indah VII No. 1, RT/RW 004/013, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung merupakan jaminan TURUT TERGUGAT, sehingga wajar dan beralasan TURUT TERGUGAT ditempatkan dalam perkara aquo;
6. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu :
 1. Perbuatan si pelaku bertentangan dengan hukum;
 2. Perbuatan dilakukan si pelaku dengan kesalahan;
 3. Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain; dan
 4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul terdapat hukum sebab akibat (*causaal verband*).

III. Posita:

1. Bahwa status TERGUGAT I adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang didirikan berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 17 Mei 2016 mengenai Pendirian Perseroan Terbatas PT. Astrifa Tour dan Travel yang dibuat oleh Ety Nurhayati, S.H., M.Kn., Pejabat Notaris/PPAT yang beralamat di Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 80 Kota Bandung;
2. Bahwa terhadap Akta No. 12 tertanggal 17 Mei 2016 itu, status badan hukum TERGUGAT I telah memperoleh pengesahan sebagaimana diterangkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025245.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Astrifa Tour dan Travel tertanggal 24 Mei 2016;
3. Bahwa status badan hukum TERGUGAT I juga telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta No. 19 tertanggal 27 Desember 2017 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Perubahan

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 5 sampai dengan 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar PT. Astrifa Tour dan Travel yang dibuat oleh Ety Nurhayati, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kota Bandung;

4. Bahwa terhadap Akta No. 19 tertanggal 27 Desember 2017 itu, status badan hukum TERGUGAT I telah memperoleh pengesahan sebagaimana diterangkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000832.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Astrifa Tour dan Travel tertanggal 16 Januari 2018;
5. Bahwa PENGGUGAT telah menyetor saham senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT I sebagaimana diterangkan lebih lanjut dalam Akta No. 21 tertanggal 21 Maret 2018 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT. Astrifa Tour dan Travel yang dibuat oleh Ety Nurhayati, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT Kota Bandung (sekarang oleh Pengganti Notaris yaitu Rosetta Rahma Lisa, S.H., Pejabat Notaris yang beralamat di Jl. Deme No. 19 Kota Bandung);

Bahwa berdasarkan Akta No. 21 tanggal 21 Maret 2018 itu menerangkan yaitu modal dasar senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) terbagi atas 300 (tiga ratus) saham dengan masing-masing saham bernilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang sudah ditempatkan dan disetor sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh PENGGUGAT bersama-sama dengan 5 (lima) orang pemegang saham (*shareholder*) lain yang sah dari TERGUGAT I dengan komposisi sebagai berikut:

- Dadang Suhendra, Insinyur (*in casu* PENGGUGAT), sejumlah 30 (tiga puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Mohammad Fauzi Abdul Ghofur, Magister Agama (*in casu* TERGUGAT II), sejumlah 25 (dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Astri Cris Prihastanti, sejumlah 25 (dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 6 sampai dengan 49



- Mayko Sofyan Hadi, sejumlah 20 (dua puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Ahmad Rifan Selvia Eka Putra, sejumlah 15 (lima belas) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Agus Suhari, sejumlah 10 (sepuluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

6. Bahwa terhadap Akta No. 21 tanggal 21 Maret 2018 itu, status badan hukum TERGUGAT I telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana diterangkan lebih lanjut dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0121991 tanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

7. Bahwa menurut Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan, mengutip pendapat Darmadji, dkk. (2001: 5) menyebutkan “saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.”;

Bahwa lebih lanjut Gatot Supramono menyebutkan “di lapangan juga ditemukan sejumlah saham belum dicetak oleh perseroan sehingga belum diserahkan kepada pemiliknya. UUPT memang tidak dengan tegas menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa saham perseroan harus dicetak. Juga tidak diatur pula mengenai batas waktu saham harus dicetak oleh perseroan. Namun apabila dilihat dari ketentuan Pasal 48 ayat (1) mengenai jenis saham berupa saham atas nama, Pasal 49 ayat (1) nilai saham dengan nilai rupiah dan dihubungkan dengan Pasal 51 UUPT yang mengatakan, bahwa pemegang saham diberi bukti pemilikan saham yang dimilikinya, maka sesungguhnya UUPT menghendaki saham perseroan dicetak dan dipegang oleh para pemiliknya.”;

Bahwa lebih lanjut Gatot Supramono mengutip pendapat Prodjodikoro (1992: 34) menyebutkan “.... istilah surat berharga itu terpakai untuk surat-



surat yang bersifat seperti uang tunai, yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai atau *negotiable instrument*.”

Bahwa kemudian Gatot Supramono pada intinya menyebutkan “.... pengertian Pasal 1 butir 10 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, **saham**, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang.”;

Bahwa meskipun tidak mengarah pada pembahasan tentang Pasal 1 butir 10 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah PENGUGAT jelaskan di atas, tetapi M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas juga antara lain menyebutkan, “.... Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Jalannya Perseroan di Luar Peraturan Pelaksanaan yaitu: 1) Peraturan perundang-undangan perbankan”;

Bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap menyebutkan, “Pasal 60 ayat (1) menegaskan, saham merupakan benda bergerak (*roerende goederen, movable property*), dan memberi hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UUP 2007, yaitu menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini”;

Bahwa M. Yahya Harahap juga menyebutkan, “.... kepemilikan saham sebagai benda bergerak memberi hak kebendaan (*vermogensrecht, property right*) kepada pemiliknya. Hak kebendaan itu dapat dipertahankan terhadap setiap orang atau *droit de suite*, yakni hak kebendaan melekat di tangan siapa pun berada”;

Bahwa faktanya PENGUGAT adalah pemilik sah saham di TERGUGAT I sejumlah 30 (tiga puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga sebenarnya PENGUGAT belum memiliki saham secara fisik, untuk itu wajar PENGUGAT meminta tanggungjawab TERGUGAT I;

8. Bahwa kemudian status badan hukum TERGUGAT I juga telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta No. 151 tertanggal 22 Oktober 2019 tentang

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 8 sampai dengan 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat PT. Astrifa Tour dan Travel yang dibuat oleh Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Pejabat Notaris yang beralamat di Jl. Palasari No. 29 A Kota Bandung;

9. Bahwa terhadap Akta No. 151 tertanggal 22 Oktober 2019 itu, status badan hukum TERGUGAT I telah memperoleh pengesahan sebagaimana diterangkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0096418.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Astrifa Tour dan Travel tertanggal 20 November 2019;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0096418.AH.01.02.Tahun 2019 menerangkan yaitu modal dasar senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang sudah ditempatkan dan disetor sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh PENGGUGAT bersama-sama dengan 5 (lima) orang pemegang saham (*shareholder*) lain yang sah dari TERGUGAT I dengan komposisi sebagai berikut:

- Astri Cris Prihastanti, sejumlah 25 (dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Agus Suhari, sejumlah 10 (sepuluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Ahmad Rifan Selvia Eka Putra, sejumlah 15 (lima belas) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Mohammad Fauzi Abdul Ghofur, Magister Agama (*in casu* TERGUGAT II), sejumlah 25 (dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Dadang Suhendra, Insinyur (*in casu* PENGGUGAT), sejumlah 30 (tiga puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Mayko Sofyan Hadi, sejumlah 20 (dua puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 9 sampai dengan 49



10. Bahwa kemudian sekitar Desember 2024, PENGUGAT mengetahui objek rumah Jl. Sariwates Indah VII No. 1, RT/RW 004/013, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung dipasang stiker yang pada intinya bertuliskan “.... objek rumah adalah agunan TURUT TERGUGAT”, yang sebelumnya PENGUGAT berkeyakinan objek rumah itu adalah agunan Bank BRI tetapi sulit membuktikan objek rumah itu agunan Bank BRI yang mana karena stikernya terdahulu dilepas;

11. Bahwa mengetahui stiker tersebut kemudian PENGUGAT melalui suratnya dengan No.: 02/S/Arasy/I/2025 tertanggal 6 Januari 2025 mengirimkan surat kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT, yang pada intinya meminta klarifikasi oleh sebab PENGUGAT pernah dijanjikan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2022 itu yang pada intinya bahwa “.... TERGUGAT II akan mengembalikan dana investasi PENGUGAT sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) setelah rumah laku terjual”;

Bahwa kemudian dalam surat No.: 02/S/Arasy/I/2025 tertanggal 6 Januari 2025, PENGUGAT juga telah menjelaskan yang pada intinya bahwa “.... objek rumah Jl. Sariwates Indah VII No. 1, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung merupakan domisili hukum TERGUGAT I”;

Bahwa terhadap surat No.: 02/S/Arasy/I/2025 tertanggal 6 Januari 2025 itu faktanya PENGUGAT tidak memperoleh tanggapannya;

12. Bahwa sehubungan Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2022 itu, perlu PENGUGAT jelaskan sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT I ada masalah operasional keuangan sehingga menghambat kegiatan usahanya, untuk itu sebenarnya TERGUGAT II mendapatkan pinjaman uang dari PENGUGAT senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana diterangkan lebih lanjut dalam kwitansi tertanggal 5 Desember 2019 bermaterai cukup;

Bahwa jika harus dihitung sejak Akta No. 21 tanggal 21 Maret 2018 itu dibuat maka sebenarnya sejak saat itu sampai dengan sekarang maka PENGUGAT berkeyakinan hanya pernah mendapatkan pembagian profit kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), padahal PENGUGAT telah menanamkan modal kerja senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa perlu diketahui memang pernah ada pembayaran pada tanggal 03/11/2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/08/2024 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PENGUGAT, tetapi yang perlu diketahui bahwa pembayaran itu adalah sehubungan dengan pinjaman uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga terkait pinjaman itu pada saat sekarang tersisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jadi pembayaran-pembayaran tersebut bukan termasuk pembagian profit;

Bahwa dikarenakan terhitung sejak Akta No. 21 tanggal 21 Maret 2018 itu dibuat PENGUGAT tidak memperoleh keuntungan yang wajar, maka pada sekitar Mei 2022 PENGUGAT meminta PARA TERGUGAT untuk mengembalikan modal kerja senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah pengembalian pinjaman uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT (saat sekitar Mei 2022 belum ada pembayaran pada tanggal 03/11/2022 dan 05/08/2024 itu);

Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2022, TERGUGAT II membuat Surat Pernyataan yang pada intinya menyebutkan “.... TERGUGAT II adalah pemilik Travel Astrifa Tour akan mengembalikan dana investasi PENGUGAT sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) setelah rumah laku terjual dan atau setelah pemberangkatan jemaah yang tertunda”;

Bahwa sehubungan Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2022 itu pada intinya telah diterangkan bahwa “.... TERGUGAT II akan mengembalikan **dana investasi PENGUGAT sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)**”;

Bahwa PENGUGAT berpendapat Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2022 itu perlu diuji kebenarannya oleh PENGUGAT sebab tidak mungkin suatu peristiwa hukum yang berbeda antara penanaman modal saham dengan suatu peristiwa pinjam meminjam menjadi satu kesatuan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, meskipun tidak dapat dipungkiri faktanya tentang penanaman modal saham dan pinjam meminjam itu menjadi satu rangkaian kronologis yang tidak dapat PENGUGAT kesampingkan, tujuannya agar menjadi terang dan jelas pokok perkaranya sehingga dari peristiwa-peristiwa tersebut nyatanya telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;

Bahwa sehubungan Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2022 itu pada intinya telah diterangkan bahwa “.... TERGUGAT II akan mengembalikan **dana**

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 11 sampai dengan 49



investasi PENGGUGAT sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)”;

Bahwa meskipun antara penanaman modal saham dengan pinjam meminjam adalah peristiwa hukum yang berbeda, namun jika PARA TERGUGAT mempunyai itikad baik untuk mengembalikan modal kerja senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah pengembalian pinjaman uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT sudah pasti PARA TERGUGAT tidak akan mengingkari Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2022 itu;

Bahwa sehubungan dengan dalil PENGGUGAT itu dihubungkan dengan kalimat TERGUGAT II yang pada intinya “.... akan **mengembalikan dana investasi PENGGUGAT sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)**”, maka PENGGUGAT berpendapat yaitu maknanya adalah TERGUGAT II akan membeli kembali saham milik PENGGUGAT sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan TERGUGAT II akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT, tetapi kemudian tidak mungkin PENGGUGAT dapat menjual kembali saham miliknya itu sebab TERGUGAT I tidak pernah menyerahkan lembar saham total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas nama Dadang Suhendra, Insinyur kepada PENGGUGAT. Untuk itu maka sudah jelas pernyataan TERGUGAT II itu tentang “.... akan mengembalikan dana investasi PENGGUGAT” adalah janji yang dapat diharapkan oleh PENGGUGAT agar sahamnya senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu dapat diuangkan kembali dan diserahkan kepada PENGGUGAT;

Bahwa sehubungan Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2022 itu pada intinya telah diterangkan bahwa “.... TERGUGAT II akan mengembalikan dana investasi PENGGUGAT sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) **setelah rumah laku terjual**”;

Bahwa meskipun antara penanaman modal saham dengan pinjam meminjam adalah peristiwa hukum yang berbeda, namun jika PARA TERGUGAT mempunyai **itikad baik** untuk mengembalikan modal kerja senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah pengembalian pinjaman uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT sudah pasti PARA TERGUGAT tidak akan mengingkari Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2022 itu;

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 12 sampai dengan 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya objek rumah yang dijual sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2022 itu terletak di Jl. Sariwates Indah VII No. 1, RT/RW 004/013, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung, sebab PENGGUGAT meyakini tidak ada lagi rumah PARA TERGUGAT yang akan dijual itu dan di objek rumah Jl. Sariwates Indah VII No. 1, RT/RW 004/013, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung jelas terpampang spanduk yang pada intinya bertuliskan “.... rumah di jual”;

Bahwa kemudian tidak mungkin objek rumah Jl. Sariwates Indah VII No. 1, RT/RW 004/013, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung dapat laku terjual untuk kemudian hasil penjualannya dipergunakan untuk mengembalikan modal kerja senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah pengembalian pinjaman uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT, sementara objek rumah Jl. Sariwates Indah VII No. 1, RT/RW 004/013, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung adalah agunan bank sebab di objek rumah itu ternyata pernah tertempel stiker agunan bank, kecuali terhadap sisa penjualan objek jaminan diserahkan pada debitur sebagaimana dimaksud dalam prinsip hukum tentang keseimbangan atau keadilan;

Bahwa PENGGUGAT meyakini tidak ada lagi rumah PARA TERGUGAT yang akan dijual itu dan di objek rumah Jl. Sariwates Indah VII No. 1, RT/RW 004/013, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung jelas terpampang spanduk yang pada intinya bertuliskan “.... rumah di jual”, jadi tidak mungkin PENGGUGAT dapat keliru tentang bahwa rumah yang dimaksud TERGUGAT II akan dijual itu adalah objek rumah Jl. Sariwates Indah VII No. 1, RT/RW 004/013, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung;

Bahwa kemudian TERGUGAT II mengingkari bahwa objek rumah yang dijual sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2022 itu sebenarnya bukan objek rumah Jl. Sariwates Indah VII No. 1, RT/RW 004/013, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung, tetapi kemudian sampai dengan sekarang PARA TERGUGAT tidak pernah menjelaskan yang mana rumah yang dijual itu untuk mengembalikan modal kerja senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah pengembalian pinjaman uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT membuktikan memang PARA TERGUGAT tidak ada itikad baiknya;

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 13 sampai dengan 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sehubungan Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2022 itu pada intinya telah diterangkan bahwa “.... TERGUGAT II akan mengembalikan dana investasi PENGGUGAT sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) **setelah jemaah diberangkatkan**”;

Bahwa kemudian TERGUGAT II dengan sewenang-wenangnya pada intinya memaknai kalimat “.... setelah jemaah diberangkatkan” itu adalah setelah 60 (enam puluh) jemaah diberangkatkan. Bahwa sebenarnya PENGGUGAT tidak harus menunggu penggantian kerugian itu setelah 60 (enam puluh) jemaah diberangkatkan, bukankah sudah jelas bahwa PENGGUGAT sejak tanggal 21 Maret 2018 menanamkan modalnya yaitu sampai dengan sekarang terhitung kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) profit yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT berkeyakinan TERGUGAT II ingin menunggu pengembalian modal kerja sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah 60 (enam puluh) jemaah diberangkatkan oleh sebab modal kerja sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh TERGUGAT I tidak dipergunakan dengan benar untuk menjalankan kegiatan usahanya yang berdampak pada pembagian deviden yang tidak wajar, padahal PENGGUGAT sudah pernah memberikan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan TERGUGAT I;

Bahwa berdasarkan penjelasan PENGGUGAT tersebut, oleh sebab itu **tidak mungkin kemudian PENGGUGAT dapat mengikatkan diri dengan Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2022**, padahal sejak Akta No. 21 tanggal 21 Maret 2018 itu dibuat PENGGUGAT tidak memperoleh keuntungan yang wajar dan/atau padahal selama ini PENGGUGAT sudah cukup baik dengan memberikan pinjaman senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (sekarang pinjaman tersisa Rp. 10.000.000,-) untuk keperluan TERGUGAT I dan/atau keadilan dan kepastian hukum agar PENGGUGAT dapat mencairkan modal kerja senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu kembali pada PENGGUGAT;

13. Bahwa faktanya dalam perkara aquo TERGUGAT II yang lebih aktif mewakili TERGUGAT I, padahal jika merujuk pada Akta No. 12 tertanggal 17 Mei 2016 maka telah diterangkan dengan jelas bahwa TERGUGAT I adalah suatu perusahaan berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*), kemudian dalam Akta No. 21 tanggal 21 Maret 2018 itu menerangkan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah saham sejumlah 30 (tiga puluh)



saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian dalam Akta Nomor 151 tanggal 22 Oktober 2019 juga telah disebutkan yaitu Sdri. Astri Cris Prihastanti adalah Direktur Utama PT. Astrifa Tour dan Travel sementara Sdr. M. Fauzi Abdul Ghofur adalah Komisaris Utama PT. Astrifa Tour dan Travel, padahal lazimnya yang mewakili suatu perseroan terbatas adalah Direksi;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas menyebutkan, "... bahwa Perseroan dapat menggugat dan digugat atas nama Perseroan itu sendiri ...", lebih lanjut M. Yahya Harahap menyebutkan, "Ciri lain yang berlaku umum di semua negara, pemegang saham tidak mengurus Perseroan, akan tetapi diurus oleh Direksi yang ditunjuk dan diangkat melalui RUPS. Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 menegaskan, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Selanjutnya Pasal 94 ayat (1) mengatakan, Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka wajar selain TERGUGAT I sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang ditempatkan dalam perkara ini, tetapi Sdr. M. Fauzi Abdul Ghofur selaku Komisaris Utama PT. Astrifa Tour dan Travel juga ditempatkan sebagai TERGUGAT II dalam perkara aquo;

14. Bahwa kemudian ditemukan pula fakta bahwa TERGUGAT I tidak melaksanakan ketentuan Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan:

Ayat (1): Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;

Ayat (2): Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;



Ayat (3): Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan;

Bahwa jelas tentang laporan keuangan ini adalah penting bagi PENGGUGAT sebab terhitung sejak Akta No. 21 tanggal 21 Maret 2018 itu dibuat PENGGUGAT tidak memperoleh keuntungan yang wajar, yaitu sampai dengan sekarang terhitung kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) profit yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT sudah menanamkan modal kerja sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di TERGUGAT I;

Bahwa tentang laporan keuangan sudah PENGGUGAT mintakan kepada PARA TERGUGAT sebagaimana Surat No.: 08/S/Arasy/V/2025 tertanggal 16 Mei 2025 namun faktanya PENGGUGAT tidak memperoleh tanggapannya;

15. Bahwa PENGGUGAT sudah menyampaikan surat-surat, mendatangi kantor TERGUGAT I dan kediaman TERGUGAT II, bahkan somasi-somasi, tetapi permasalahan aquo tidak juga terselesaikan;
16. Bahwa dikarenakan objek Jl. Sariwates Indah VII No. 1, RT/RW 004/013, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung adalah jaminan TURUT TERGUGAT, dan PENGGUGAT sudah meminta klarifikasi tentang ini tetapi tidak memperoleh tanggapannya, maka cukup alasan TURUT TERGUGAT ditempatkan dalam perkara aquo;
17. Bahwa menurut keterangan warga di lokasi objek Jl. Sariwates Indah VII No. 1, RT/RW 004/013, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung menginformasikan telah berpindah kepemilikan karena lelang, maka PENGGUGAT juga sudah pernah mengirimkan surat kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk meminta klarifikasi tentang objek jaminan itu tetapi PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak menanggapi, maka cukup alasan PENGGUGAT tidak mengikutsertakan pihak lainnya selain dalam perkara aquo;
18. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas pada intinya menyebutkan, “.... Pasal 29 ayat (6), bahwa Daftar Perseroan terbuka untuk umum. Siapa saja dapat melihatnya di DEPHUK & HAM. Tidak terbatas hanya orang tertentu saja. Ketentuan ini bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht, mandatory rules*)”;



Bahwa perlu diketahui berdasarkan catatan yang ada pada PENGGUGAT, maka Akta Nomor 151 tanggal 22 Oktober 2019 itu adalah akta perubahan terakhir tentang status badan hukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT I belum pernah menginformasikan lagi yang lainnya jika memang ada perubahan anggaran dasar;

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2025, PENGGUGAT melakukan pengecekan AHU online tentang status badan hukum TERGUGAT I tetapi ternyata nama PT. Astrifa Tour dan Travel tidak diketemukan atau tidak terdaftar lagi;

19. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha melakukan pengecekan dengan berbagai susunan kata-kata yang mendekati nama PT. Astrifa Tour dan Travel, seperti Astrifa Tour Travel, Astrifa Tour Trafel, Astrifa Tour dan lain-lain tetapi pencarian status badan hukum TERGUGAT I tetap tidak ditemukan, yang juga berdasarkan surat dengan No.: 12/S/Arasy/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025 yang pada intinya “.... PENGGUGAT meminta salinan perubahan AD/RT atau RUPS terakhir” tetapi PARA TERGUGAT tidak memberikan tanggapannya, maka jelas menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebab bagaimana **itikad baik** PARA TERGUGAT tentang saham PENGGUGAT itu sementara nama dan domisili hukum TERGUGAT I tidak diketahui lagi;

Bahwa dikarenakan nama dan domisili hukum TERGUGAT I tidak diketahui lagi jelas bertentangan dengan Pasal 5 UUPT yang menyebutkan:

Ayat (1) :Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Ayat (2): Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.

Ayat (3): Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

20. Bahwa tetapi M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas menyebutkan, “.... Pada dasarnya, sifat eksistensinya subjek hukum Perseroan, adalah terus-menerus atau abadi (*perpetual*), terutama apabila jangka waktunya dalam AD tidak ditentukan batasnya



(indefinitive), boleh dikatakan keberadaannya abadi. Bahkan sekiranya dalam AD ditentukan jangka waktu berdirinya hal itu tidak mengurangi keabadiannya untuk jangka waktu tersebut. Kematian, pengalihan dan berhentinya pemegang saham dan diberhentikan atau diganti anggota Direksi maupun karyawan Perseroan, semua peristiwa itu tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi Perseroan;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka wajar PENGGUGAT tetap menggugat TERGUGAT I meskipun status badan hukumnya saat ini tidak terdaftar lagi atau domisili hukumnya tidak diketahui lagi;

21. Bahwa kerugian PENGGUGAT itu ditambah dengan adanya informasi bahwa domisili TERGUGAT I Jl. Sariwates Indah VII No. 1, RT/RW 004/013, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung adalah objek jaminan TURUT TERGUGAT, sudah pasti demi hukum segala bentuk perubahan anggaran dasar perseroan harus diketahui dan mendapat persetujuan dari PENGGUGAT, jika dihubungkan dengan tentang domisili hukum perseroan maka jelas PENGGUGAT sebagai pemegang saham di TERGUGAT I yang tidak memperoleh perlindungan hukum dan/atau kepastian hukum, tetapi **mohon dalam konteks ini untuk tidak ditafsirkan bahwa PENGGUGAT memperlakukan objek tersebut menjadi milik pihak lain, tetapi persoalan sebenarnya adalah tanggungjawab PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT karena tidak ada itikad baiknya sebab kantor TERGUGAT I menjadi jaminan TURUT TERGUGAT dan saat ini nama dan domisili hukum TERGUGAT I tidak diketahui lagi keberadaannya;**
22. Bahwa merujuk Pasal 4 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, “Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.”, maka sehubungan dengan ini PENGGUGAT telah berupaya menempuh jalan damai itu tetapi PARA TERGUGAT tidak pernah bersedia untuk duduk bersama dengan PENGGUGAT menyelesaikan masalah secara kekeluargaan melalui sarana musyawarah yang mufakat;
23. Bahwa dikarenakan upaya musyawarah mufakat itu tidak terwujud maka sudah sewajarnya PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT ke pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT menyebutkan, “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena



tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.”;

24. Bahwa Pasal 61 ayat (2) UUPT menyebutkan, “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.”;

Bahwa jika merujuk ketentuan Pasal 61 ayat (2) UUPT itu, faktanya sekarang alamat TERGUGAT I tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa namun kemudian menurut HIR / RBg dan praktik hukum acara perdata pada intinya yaitu:

- Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tergugat berdomisili;
- Jika perseroan sudah tidak diketahui alamat/kedudukannya, maka domisili hukumnya dianggap di tempat kedudukan yang tercatat dalam anggaran dasar terakhir atau di Kemenkumham;

Bahwa merujuk HIR / RBg dan praktik hukum acara perdata tersebut, maka sudah benar PENGGUGAT mengajukan gugatan ini kepada PARA TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Kota Bandung;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum:

25. Bahwa perlu diketahui yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Kota Bandung cq. Majelis Hakim, PENGGUGAT sudah pernah mencoba membuat laporan polisi di Polrestabes Bandung tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sehubungan investasi saham senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di TERGUGAT I terhadap terduga terlapor PARA TERGUGAT, namun pada saat beberapa konsultasi dengan penyidik upaya laporan polisi itu terhambat oleh sebab terbentur dengan kewenangan hukum mengadili dan memeriksa perkara aquo berdasarkan UUPT, oleh karena itu demi hukum untuk membela hak-hak hukum PENGGUGAT maka yang paling tepat adalah melalui gugatan ini, untuk itu gugatan ini patut dikabulkan;

26. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu :

1. Perbuatan si pelaku bertentangan dengan hukum;
2. Perbuatan dilakukan si pelaku dengan kesalahan;



3. Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain; dan
 4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul terdapat hukum sebab akibat (*causaal verband*).
27. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, yaitu:
- Melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 51 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perihal saham sebagai surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; dan/atau
 - Melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a dan b, dan ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perihal kewajiban perseroan menyampaikan laporan tahunan dan keuangan; dan/atau
 - Melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perihal perseroan mempunyai nama dan domisili hukum;

Sehingga peristiwa-peristiwa itu, baik sebagian atau seluruhnya telah menimbulkan kerugian, baik materiil maupun imateriil bagi PENGGUGAT;

28. Bahwa kerugian materiil PENGGUGAT yaitu sudah sejak tanggal 21 Maret 2018 sebab PENGGUGAT menyetorkan saham kepada TERGUGAT I tetapi sampai dengan sekarang faktanya saham tersebut tidak dapat diuangkan kembali ke PENGGUGAT, dengan demikian kerugian materiil PENGGUGAT dapat dirinci sebagai berikut:
- Kerugian atas uang yang telah disetorkan oleh PENGGUGAT yaitu senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Kerugian jika senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu PENGGUGAT depositokan pada bank dengan suku bunga pada titik terendah 3 persen pertahun adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) $\times$ 3% = Rp. 9.000.000,- pertahun dikali 7 tahun (terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018) yaitu senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian atas biaya operasional yang timbul baik selama proses upaya penyelesaian masalah hingga perkara perdata ini senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil PENGUGAT dalam hal ini dapat mencapai sebesar Rp. 413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah);

29. Bahwa kerugian imateriil PENGUGAT tidak ada dasar perhitungannya, namun sekedar pedoman bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo maka PENGUGAT dapat mengemukakan alasan bahwa PENGUGAT sudah berusaha untuk menyelesaikan perkara aquo secara kekeluargaan tetapi PARA TERGUGAT tidak pernah bersedia untuk duduk bersama dengan PENGUGAT menyelesaikan masalah ini, PARA TERGUGAT terus menghindar dari tanggungjawabnya yang mengakibatkan hidup PENGUGAT menjadi tidak tenang karena memikirkan masalah ini yang sudah sekian lama tidak ada juga penyelesaiannya. Perbuatan PARA TERGUGAT itu telah melukai perasaan PENGUGAT, oleh sebab itu wajar PENGUGAT menuntut ganti rugi imateriil terhadap PARA TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
30. Bahwa untuk menghindari agar PARA TERGUGAT tidak lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka wajar dan beralasan PENGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari atas kelalaiannya tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
31. Bahwa dikarenakan bukti-bukti dalam perkara ini merupakan bukti otentik maka beralasan PENGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (Serta Merta) meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi;
32. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka wajar mengenai biaya yang timbul dibebankan kepada PARA TERGUGAT;
33. Bahwa dikarenakan TURUT TERGUGAT ditempatkan dalam perkara ini maka beralasan untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;

IV. Petitum:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan secara tegas dan jelas di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Kota Bandung melalui Majelis

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 21 sampai dengan 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian atas uang yang telah disetorkan oleh PENGGUGAT yaitu senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Kerugian jika senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) itu PENGGUGAT depositkan pada bank dengan suku bunga pada titik terendah 3 persen pertahun adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) $\times$ 3% = Rp. 9.000.000,- pertahun dikali 7 tahun (terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018) yaitu senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
 - Kerugian atas biaya operasional yang timbul baik selama proses upaya penyelesaian masalah hingga perkara perdata ini senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Sehingga total kerugian materiil PENGGUGAT dapat mencapai sebesar Rp. 413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah);
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi imateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari atas kelalaian PARA TERGUGAT tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
 6. Menyatakan isi putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Serta Merta) meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi;
 7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 22 sampai dengan 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di Persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan sah berdasarkan Panggilan :

1. **Pertama** untuk Tergugat II tertanggal 22 September 2025, diterima orang rumah sedangkan Tergugat II Panggilan Kembali, sehingga Majelis Hakim memanggil secara umum yaitu Panggilan
2. **Kedua** (panggilan Koran) tertanggal 31 Oktober 2025 , tetap tidak hadir di persidangan;
3. **Ketiga** (panggilan koran) Tertanggal 1 Desember 2025 , tetap tidak hadir di persidangan ;

Sedangkan Turut Tergugat hadir di persidangan dengan kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk JELLY NASSERI, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PERLAWANAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa Penggugat dalam merumuskan gugatan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas adanya pelaksanaan lelang agunan Penggugat. Namun Penggugat dalam gugatan nya tidak menjelaskan kapan pelaksanaan lelang tersebut. Sehingga gugatan Penggugat

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 23 sampai dengan 49



menjadi sesuatu yang tidak jelas dan kabur dikarenakan tidak dapat dijelaskannya perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat.

2. Bahwa Oleh karena itu sangat jelas dan nyata gugatan tersebut termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**), maka sesuai yurisprudensi Gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan ;

Sehingga gugatan perlawanan Penggugat tidak mengandung dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yang kuat sebagai dasar mengajukan gugatan.

Oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan Penggugat telah didasarkan pada:

- a. dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang TIDAK BENAR, dan
- b. dasar fakta (Feitelijke Grond) yang TIDAK BENAR;

maka petitum yang diajukan Penggugat merupakan petitum atau tuntutan yang tidak berdasar dan TIDAK BENAR ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/obscur libel, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk veerklaard)**;

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru dan cacat formil karena mengandung **error in persona**, yaitu kekeliruan dalam menarik pihak sebagai Turut Tergugat I.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I **tidak pernah terdapat hubungan hukum dalam bentuk apapun**, baik hubungan perjanjian, hubungan keperdataan, maupun hubungan hukum lainnya yang dapat menjadi dasar diajukannya gugatan a quo.



4. Bahwa Turut Tergugat I adalah suatu lembaga perbankan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta peraturan internal dan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle).
5. Bahwa berdasarkan data dan administrasi yang dimiliki oleh Turut Tergugat I, **tidak terdapat nasabah (pinjaman) atas nama Penggugat**. Dengan demikian, Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban.
6. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I, maka penarikan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo adalah tidak tepat dan merupakan kekeliruan subjek hukum (error in persona).
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan doktrin hukum, suatu gugatan harus diajukan terhadap pihak yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan objek sengketa. Apabila tidak terdapat hubungan hukum, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

M a k a berdasarkan eksepsi tersebut di atas, dengan segala hormat Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk memutus perkara, menyatakan **MENOLAK Gugatan Penggugat** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (nietontvankelijke verklaard) terhadap Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya mohon untuk eksepsi diatas diputus terlebih dahulu dalam Putusan Sela;.

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 25 sampai dengan 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam surat gugatan nya tanggal 04 September 2025, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat ;

Hal-hal yang Turut Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah disampaikan juga dalam pokok perkara.

2. Bahwa Bahwa perlu dipahami terlebih dahulu bahwa Turut Tergugat (kreditur) memiliki hubungan hutang piutang dengan PT ASTRIFA TOUR DAN TRAVEL (debitur), dengan riwayat sebagai berikut:

- a. Debitur tercatat sebagai debitur pada TURUT TERGUGAT pada saat menerima fasilitas pinjaman berupa Kredit Modal Kerja sebagaimana yang tertuang Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 152 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Nining Puspitaningtyas, Notaris di Bandung;

- b. Debitur tercatat sebagai debitur pada TURUT TERGUGAT pada saat menerima fasilitas pinjaman berupa Kredit Investasi sebagaimana yang tertuang Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 153 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Nining Puspitaningtyas, Notaris di Bandung;

Perjanjian kredit antara Turut Tergugat dengan PT Astrifa Tour dan Travel (Debitur) telah dibuat secara notariil dan sah sesuai ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPdata) atau yang sebagaimana yang disebut Asas Pacta Sun Servanda;

Bahwa setiap pemberian kredit yang diberikan selalu tertuang dalam Perjanjian kredit serta perjanjian pengikatan agunan yang dibuat dalam bentuk perjanjian akta notariil oleh Notaris, artinya sebelum para pihak menandatangani telah dibacakan dan dijelaskan isinya oleh notaris sehingga para pihak (debitur dan kreditur) telah mengetahui hak dan kewajibannya dalam

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 26 sampai dengan 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian-perjanjian tersebut. Selain itu Akta Notariil merupakan pembuktian yang sempurna, dan jika ada pihak yang menyangkal atas Akta tersebut maka yang menyangkal harus membuktikan bantahannya;

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, "akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta dibuat." Akta otentik tidak hanya membuktikan

bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut (Kekuatan Pembuktian Formil), tetapi juga bahwa yang diterangkan tadi adalah benar (Kekuatan Pembuktian Material); Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan Pasal 1871 KUH Perdata, "bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya". Oleh sebab itu, segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, hal 567);

Oleh karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka apabila kebenaran akta autentik disangkal, pihak yang menyangkal harus membuktikan bahwa sangkalannya benar (Pasal 1870 KUH Perdata)

3. Bahwa Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban PT Astrifa Tour dan Travel (Debitur) sesuai dengan Perjanjian Kredit, PT ASTRIFA TOUR DAN TRAVEL (DEBITUR) telah menyerahkan sebagai jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang selanjutnya dibebani dengan Hak Tanggungan (HT) .

Dengan dijadikannya SHM tersebut sebagai agunan kredit



kepada Turut Tergugat, membawa akibat yuridis bahwa SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata debitur/penjamin tidak dapat melunasi kewajibannya/ wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang Hak tanggungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Dengan demikian terlihat jelas bahwa pengikatan atas agunan kredit tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengikatan jaminan tersebut telah menggunakan Hak Tanggungan maka pengikatan atas jaminan tersebut telah sempurna, sehingga pemegang Hak Tanggungan dalam hal ini TURUT TERGUGAT oleh hukum diberi hak preferent untuk melakukan eksekusi jika debitur (yang berhutang) dengan jaminan obyek tersebut wanprestasi.

Agunan tersebut telah dilakukan pengecekan kepada instansi terkait dengan melakukan Cek bersih , dan tidak terdapat informasi agunan tersebut dalam sengketa atau lainnya, sehingga Pengikatan Hak tanggungan terhadap agunan tersebut telah dapat dilakukan dengan sempurna.

4. Bahwa Dapat Turut Tergugat jelaskan terkait Lelang adalah merupakan jalan yang ditempuh oleh Turut Tergugat I sebagai bentuk pertanggung jawaban Turut Tergugat kepada Para Nasabah Penyimpan yang telah mempercayakan dana simpanannya kepada Turut Tergugat untuk dikelola dalam bentuk kredit (pinjaman) yang disalurkan.

Perlu Turut Tergugat sampaikan, Bahwa pada intinya **Debitur tidak melaksanakan pembayaran angsuran secara tepat waktu karena alasan tertentu**” oleh karenanya **Debitur sudah memenuhi kategori sebagai Debitur yang cidera janji/wanprestasi.**

Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika hal. 454 menyatakan bahwa

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 28 sampai dengan 49



debitur dinyatakan wan prestasi/cidera janji apabila :

1. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
2. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
3. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak

Dengan **cidera janji/wanprestasi** PT Astrifa Tour dan Travel (Debitur) tersebut, Turut Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan pertama, atas dasar **Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT)** berhak untuk melakukan eksekusi lelang atas obyek sengketa (Parate Eksekusi).

5. Bahwa Perlu Turut Tergugat tegaskan bahwa dengan wanprestasinya (Debitur), Turut Tergugat I tidak serta merta melaksanakan hak Turut Tergugat untuk menjual objek Hak Tanggungan. Dalam hal ini Turut Tergugat masih memberikan peringatan sekaligus memberikan kesempatan kepada Debitur untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Debitur kepada Turut Tergugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dikirimkannya surat-surat peringatan kepada Debitur selaku debitur.

Pada kenyataannya Debitur tidak memiliki/ Menunjukkan itikad baik serta upaya nyata untuk menyelesaikan kreditnya kepada Turut Tergugat yang menunggak, maka untuk mendapatkan pelunasan kembali kredit dari Debitur, Turut Tergugat menempuh upaya penyelesaian kredit dengan melakukan penjualan lelang terhadap objek Hak tanggungan atas dasar **Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi)**, yang secara tegas menyatakan :

“Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “

Sebelum parate eksekusi tersebut dilaksanakan, Turut Tergugat I terlebih dahulu telah menyampaikan beberapa kali **surat peringatan** kepada PT Astrifa Tour dan Travel (Debitur) yaitu :



- a) Surat Peringatan I
- b) Surat Peringatan II
- c) Surat Peringatan III

Perlu diketahui bahwa surat peringatan tersebut berisikan informasi mengenai berapa besar total tunggakan hutang debitur serta peringatan bahwa apabila sampai jangka waktu yang telah ditentukan debitur belum mampu menyelesaikan hutangnya maka Turut Tergugat akan melakukan lelang agunan melalui instansi terkait. Namun pada kenyataannya, surat-surat tersebut tidak mendapat tanggapan konkret dari pihak Debitur.

Bahwa diberikannya kesempatan bagi Debitur untuk melunasi hutang- hutangnya tidak ditindaklanjuti oleh debitur sehingga kreditur mengambil tindakan untuk melakukan lelang hak tanggungan secara parate executie melalui KPKNL Bandung.

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 dalam APHT dinyatakan bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajiban utang sesuai perjanjian kredit dengan Turut Tergugat, maka tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak tanggungan, Turut Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan lelang atas agunan kredit tersebut;

Konsekuensi yuridis atas diadakannya agunan kredit sebagai jaminan hutang pada Turut Tergugat, berarti bahwa dalam hal Debitur wanprestasi maka Turut Tergugat berhak melakukan lelang dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang agunan tersebut

6. Bahwa Meskipun telah 3 (tiga) kali diberikan Surat Peringatan oleh Turut Tergugat, Debitur dan keluarganya tetap juga tidak menyelesaikan kewajibannya melunasi kredit, oleh karenanya dalam rangka penyelesaian kredit Debitur melalui lelang eksekusi, Turut Tergugat telah mengajukan permohonan penetapan tanggal lelang kepada KPKNL Bandung. Dimana pelaksanaan Lelang diajukan Turut Tergugat berdasarkan surat BRI Kantor Cabang Bandung kepada KPKNL Bandung,



selanjutnya Turut Tergugat mengirimkan surat kepada Para Pengugat:

- a. **Surat Kantor Cabang Bank BRI Bandung Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang agunan**
- b. **Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan** melalui selebaran/tempel melalui surat kabar Harian Mimbar Publik yang telah terbit .

7. Bahwa Dapat Turut Tergugat jelaskan bahwa Pasal 14 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan berbunyi:

- (1) *Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (2) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN-AN YANG MAHA ESA”.*
- (3) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.*
- (4) *Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.*
- (5) *Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada peme-gang Hak Tanggungan.*

Selanjutnya sesuai dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 berbunyi:

“ Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur



dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga *parate executie* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*).

Sehubungan dengan itu pada sertifikat Hak Tanggungan, yang ber-fungsi sebagai surat-tanda-bukti adalah Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata **“DEMI Keadilan BERDASARKAN Ketuhanan yang Maha Esa, untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.”**

Selain itu **sertifikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti grosse acte Hypotheek**, yang untuk eksekusi *Hypotheek* atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal-pasal kedua Reglemen di atas.

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi *Hypotheek* yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.”

Dari penjelasan diatas, jelaslah setelah keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga Sertifikat Hak Tanggungan yang tertulis kata-kata **“DEMI Keadilan BERDASARKAN Ketuhanan yang Maha Esa”**, maka memberikan **kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap** yang sama dengan *grosse akta hipotek* sesuai pasal 224 HIR/258 RBG sehingga pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan melalui Turut TergugatI.



9. Bahwa Bahwa tidak satupun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Turut Tergugat; Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Masalah Penegakan Hukum", menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Oleh karena tidak satupun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad) yang didalilkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan, mengada-ada serta hanya didasari itikad buruk dari Penggugat sehingga justru bertentangan dengan hakikat penegakan hukum itu sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan seluruh tindakan dan proses Lelang yang Diajukan oleh Turut Tergugat I dan dilaksanakan oleh KPKNL telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga lelang mengikat dan sah serta Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara A Quo untuk **menolak Gugatan yang diajukan oleh PT Astrifa Tour dan Travel (Debitur) atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PT Astrifa Tour dan Travel (Debitur) tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa baik Penggugat, dan Turut Tergugat telah mengajukan replik tertanggal 25 Februari 2025 dan duplik tertanggal 4 Maret 2025 yang isinya sebagaimana dalam berita acara dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta No. 12 tertanggal 17 Mei 2016 yang telah di cocokan dengan copynya selanjutnya , diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0025245.AH.01.01.Tahun 2016 dan Lampirannya, yang telah di cocokan dengan copynya selanjutnya , diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy, Akta No. 19 tertanggal 27 Desember 2017 yang telah di cocokan dengan copynya selanjutnya , diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000832.AH.01.02.Tahun 2018 dan Lampirannya, yang telah di cocokan dengan copynya selanjutnya , diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Akta No. 21 tertanggal 21 Maret 2018 yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Nomor AHU-AH.01.03-0121991 tanggal 23 Maret 2018 yang telah di cocokan dengan copynya selanjutnya , diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kwitansi tertanggal 21 Maret 2018 yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Akta No. 151 tertanggal 22 Oktober 2019, yang telah di cocokan dengan copynya selanjutnya , diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0096418.AH.01.02.Tahun 2019 dan Lampirannya yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Dokumentasi Stiker Bank BRI yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Surat Arasy Law Office No.: 02/S/Arasy/I/2025 tertanggal 6 Januari 2025, dan bukti Pengirimannya yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2022, yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Kwitansi tertanggal 5 Desember 2019 yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Dokumentasi objek rumah dijual yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-14 ;

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 34 sampai dengan 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat PT. Astrifa Tour dan Travel No.: 0012/AT/Khusus/VII-2024 yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-15 ;
16. Foto copy Surat PT. Astrifa Tour dan Travel No.: 0011/AT/Khusus/VII-2024, yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-16 ;
17. Foto copy Surat Arasy Law Office No.: 08/S/Arasy/V/2025 tertanggal 16 Mei 2025 dan bukti pengiriman,yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Peringatan dan Bukti Pengirimannya yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-18;
19. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Peringatan dan Bukti Pengirimannya yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-19;
20. Foto copy Surat Arasy Law Office No.: 13/S/Arasy/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025 dan bukti pengirimannya, yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-20 ;
21. Foto copy Hasil Pengecekan AHU Online Status Badan Hukum PT. Astrifa Tour dan travel yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-21 ;
22. Foto copy Surat Arasy Law Office No.: 12/S/Arasy/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025 dan bukti pengirimannya,yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-22 ;
23. Foto copy Surat Kuasa Arasy Law Office tertanggal 28 Februari 2025 dan Bukti dokumentasi yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-23 ;
24. Foto copy Printout Rekening Koran tertanggal 10 Desember 2025 a.n. Ir. Dadang Suhendra yang telah di cocokan dengan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-24 ;

Bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-24 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi, untuk menguatkan gugatan Penggugat Yaitu ;

Ad. 1 Saksi SUGIYANTI yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 35 sampai dengan 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang investasinya yang dilakukan oleh Ir. Dadang Suhendra pada PT. Astrifa Tour & Travel, dari cerita istri Penggugat ;
- Bahwa dahulu Ir. Dadang Suhendra mengikuti saran Tergugat II untuk investasi di PT. Astrifa Tour & Travel yang dijalankan oleh Muhammad Fauzi Abdul Ghofur karena merupakan ustadnya pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah investasi/saham yang disetor oleh Ir. Dadang Suhendra kepada PT. Astrifa Tour & Travel;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari PT. Astrifa Tour & Travel bernama Muhammad Fauzi Abdul Ghofur berdasarkan cerita dari adik iparnya (yaitu istri dari Ir. Dadang Suhendra), sehingga Saksi tidak mengenal orangnya;
- Bahwa menurut cerita adik iparnya itu, pada tahun 2019 sebelum covid-19, adik iparnya ada rencana umroh sebagai benefit dari hasil investasi tersebut, maka berdasarkan cerita itu Saksi mengetahui tentang investasinya Ir. Dadang Suhendra di PT. Astrifa Tour & Travel;
- Bahwa tetapi setahu Saksi rencana umroh di tahun 2019 sebelum covid-19 itu tidak jadi diberangkatkan;
- Bahwa setahun kemudian (sekitar 2020) Saksi mengetahui ada rencana umroh lagi sebagai benefit dari hasil investasi tersebut, saat itu Ir. Dadang Suhendra dan istrinya sudah menyiapkan dokumen passport, suntik kesehatan vaksin tapi tidak jadi diberangkatkan lagi;
- Bahwa tidak jadi berangkat lagi karena tidak ada kejelasan dari PT. Astrifa Tour & Travel, padahal investasi saat itu masih berjalan dan belum ada pengembalian dana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi PT. Astrifa Tour & Travel, sehingga Saksi tidak mengetahui lokasi PT. Astrifa Tour & Travel sebagaimana Bukti P-14, Saksi juga tidak mengetahui keadaan lokasi PT. Astrifa Tour & Travel sebagaimana Bukti P-10;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sekarang PT. Astrifa Tour & Travel masih ada atau tidak;

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 36 sampai dengan 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita adik iparnya, korban dari PT. Astrifa Tour & Travel banyak, tetapi Saksi tidak mengetahui dengan persisnya karena Saksi hanya mendengar ceritanya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hutang piutang PT. Astrifa Tour & Travel & BRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Surat Pernyataan 9 Mei 2022 sebagaimana Bukti P-12, tetapi yang Saksi tahu dari adik iparnya yaitu Muhammad Fauzi Abdul Ghofur akan mengembalikan dana investasi kepada Ir. Dadang Suhendra setelah rumah laku terjual, tetapi Saksi tidak tahu rumah mana yang akan dijual itu, dan Saksi juga tidak tahu PT. Astrifa Tour & Travel/Muhammad Fauzi Abdul Ghofur itu sebenarnya menunjukan rumah yang mana;
- Bahwa menurut cerita adik iparnya, PT. Astrifa Tour & Travel tidak pernah menyampaikan laporan keuangan;
- Bahwa menurut cerita adik iparnya, PT. Astrifa Tour & Travel pernah memberikan profit kepada Ir. Dadang Suhendra sebanyak 1 (satu) kali, tetapi tidak tahu apakah pembayaran itu keuntungan dari investasi atau pembayaran hutang piutang;
- Bahwa Saksi tahu Ir. Dadang Suhendra telah berupaya menagih PT. Astrifa Tour & Travel;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ir. Dadang Suhendra itu nasabah Bank BRI Dewi Sartika atau bukan;
- Bahwa yang Saksi tahu Bank BRI Dewi Sartika telah melelang rumah yang dijadikan jaminan oleh Muhammad Fauzi Abdul Ghofur untuk mengembalikan dana kepada Ir. Dadang Suhendra;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah yang dilelang oleh Bank BRI Dewi Sartika itu punya siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu aset sebagaimana Bukti P-14 itu punya siapa;
- Bahwa Saksi tahu Ir. Dadang Suhendra itu investor di PT. Astrifa Tour & Travel, tetapi tidak tahu posisi Ir. Dadang Suhendra di PT. Astrifa Tour & Travel sebagai apanya;

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 37 sampai dengan 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara PT. Astrifa Tour & Travel dan Bank BRI Dewi Sartika, sehingga Saksi juga tidak tahu tentang lelang;

Ad. 2 Saksi MAYKO SOFYAN HADI yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pertama kali kenal Muhammad Fauzi Abdul Ghofur pada saat umroh melalui perusahaan lain yaitu pada tahun 2015. Saat itu Muhammad Fauzi Abdul Ghofur masih nebeng ke perusahaan lain itu. Setahun kemudian sekitar tahun 2016, Muhammad Fauzi Abdul Ghofur baru membuka usahanya sendiri, yaitu program umroh dengan nama PT. Astrifa Tour & Travel;
- Bahwa setelah berdirinya PT. Astrifa Tour & Travel, kemudian Saksi tidak langsung ditawarkan untuk berinvestasi, melainkan ikut umroh dengan harga yang standar;
- Bahwa sekitar tahun 2016, pada saat Saksi mendaftar umroh yaitu dengan keluarganya sekitar 4 (empat) orang, tidak perlu waktu lama ya sekitar 6 bulan kemudian bisa berangkat umroh;
- Bahwa atas keinginan sendiri kemudian Saksi memutuskan untuk berinvestasi di PT. Astrifa Tour & Travel;
- Bahwa Saksi mengenal Muhammad Fauzi Abdul Ghofur selaku Direktur dari PT. Astrifa Tour & Travel sekaligus ownernya;
- Bahwa Saksi mengenal Ir. Dadang Suhendra yaitu tahun 2017, dahulu jamaah umroh PT. Astrifa Tour & Travel;
- Bahwa kemudian Ir. Dadang Suhendra baru menjadi investor di PT. Astrifa Tour & Travel, sama seperti Saksi bermula sebagai jamaah umroh baru kemudian menjadi investor, tetapi lebih dahulu Saksi sekitar tahun 2018 baru kemudian Ir. Dadang Suhendra;
- Bahwa Saksi percaya dengan PT. Astrifa Tour & Travel atau Muhammad Fauzi Abdul Ghofur karena saat itu jamaahnya di Bandung banyak, belum lagi jamaah di kota asalnya Muhammad Fauzi Abdul Ghofur yaitu Bojonegoro juga banyak jamaahnya, dan ada cabang juga di Jawa Timur;
- Bahwa Saksi diberikan company profile PT. Astrifa Tour & Travel seperti akta pendirian dan lain-lain, Saksi sempat cek juga karena

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 38 sampai dengan 49



saat itu sempat khawatir karena ada kasus First Travel, setelah yakin bagus kemudian Saksi baru berinvestasi;

- Bahwa akta perubahan yang Saksi tahu yaitu yang tahun 2018 yang terakhir Saksi terima, tetapi yang ditulis hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), padahal ketika tekan kontrak itu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Saksi sudah menanyakan tentang masalah ini dan infonya nanti akan dibetulkan pada akta perubahan;
- Bahwa Saksi sama seperti Ir. Dadang Suhendra yaitu ditempatkan sebagai pemegang saham di PT. Astrifa Tour & Travel, sama-sama memiliki saham sebesar 10% dari nilai saham PT. Astrifa Tour & Travel keseluruhan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), artinya saham Saksi dan Ir. Dadang Suhendra masing-masing Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dengan investasi saham sebesar 10% itu, Saksi dijanjikan akan mendapatkan fee dari sisa margin dari setiap pemberangkatan, Saksi juga dijanjikan akan diberangkatkan umroh gratis;
- Bahwa saat itu yang menjadi jaminan Saksi untuk tahu apakah ada yang diberangkatkan atau tidak yaitu dari info di Grup WA, dari Grup WA itu diinfokan jumlah jamaah yang akan diberangkatkan dan kapan tanggal keberangkatannya;
- Bahwa walaupun ada Grup WA tetapi kami tidak saling mengenal;
- Bahwa tidak ada perhitungan pasti tentang fee yang akan diperoleh oleh Saksi, karena memang tidak pernah disebutkan dan itu adalah kelemahannya, jadi kadang berdasarkan laporan pengeluaran maka Saksi hanya sebagian fee Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kadang nilai tertentu, tapi yang jelas selama ini yang sudah Saksi terima yaitu kurang lebih Rp. 8 juta sampai dengan Rp. 9 juta;
- Bahwa Saksi lupa bagaimana sistem pembayaran fee tersebut, apakah cash atau transfer, yang jelas belum banyak fee yang pernah Saksi terima yaitu hanya sekitar Rp. 8 juta;
- Bahwa dari fee itu menjadi potongan biaya umroh untuk Saksi, misal jika dari beban biaya umroh senilai Rp. 40 juta maka menjadi berkurang dipotong dari fee yang Saksi dapatkan;

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 39 sampai dengan 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan keuangannya karena sebenarnya hubungan ini didasarkan pada kepercayaan, jadi saat itu hanya beberapa kali saja mendapatkan feenya dan setelah itu sudah tidak pernah mendapatkan kabar, dan sejak tahun 2019 Saksi mulai sadar yaitu timbul kecurigaan, ditambah karena ada beberapa jamaah yang tidak juga diberangkatkan;
- Bahwa dari Grup WA itu terlihat beberapa jamaah yang tidak jadi diberangkatkan;
- Bahwa karena diawali dari hubungan kepercayaan maka tidak pernah ada lembar saham untuk investor sebagai perlindungan hukumnya, jadi ya hanya didasarkan pada kontrak saja yang itu pun tidak pernah Saksi perhatikan selama ini;
- Bahwa Saksi tahunya Muhammad Fauzi Abdul Ghofur adalah Direktur tetapi kemudian Saksi mendapatkan salinan perubahan perseroan dimana posisi Direktur kemudian digantikan oleh Astri Cris Prihastanti, sementara Mohammad Fauzi Abdul Ghofur menempati posisi Komisariss;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi PT. Astrifa Tour & Travel tetapi tidak pernah turun ke kantornya. Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan Bukti P-14, dan membenarkan bahwa lokasi tersebut adalah rumah berdirinya PT. Astrifa Tour & Travel;
- Bahwa Saksi belum pernah berkunjung ke rumah Mohammad Fauzi Abdul Ghofur, dan yang Saksi tahu lokasi sebagaimana Bukti P-14 adalah kantor;
- Bahwa Saksi sebagai pemegang saham tidak pernah mendapatkan info bahwa PT. Astrifa Tour & Travel memiliki kewajiban hutang kepada BRI, jadi Saksi tidak tahu tentang adanya sitaan Bank BRI, tetapi yang Saksi tahu bahwa untuk mengembalikan dana investasi akan dilakukan setelah objek sebagaimana Bukti P-14 telah laku terjual, bahkan sebelumnya dijanjikan setelah mobil Xenia terjual, tetapi Xenia sudah habis dan sekarang malah rumah di sita bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis rumah sitaan Bank itu milik siapa, tetapi setahu Saksi yaitu pemiliknya adalah Mohammad Fauzi Abdul Ghofur;

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 40 sampai dengan 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Ir. Dadang Suhendra dengan BRI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya tempelan Bank di PT. Astrifa Tour & Travel, tetapi Saksi hanya mendengar info saja dari jamaah-jamaah yang masih ada kontak dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sitaan sebagaimana Bukti P-14
- Bahwa jumlah kerugian Saksi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu ada beberapa korban lainnya selain Saksi yaitu para jamaah yang sudah membayar umroh tetapi tidak jadi diberangkatkan umroh, antara lain yaitu almarhum kedua orang tua mertua Saksi dan bapaknya Saksi. Saksi sudah mengabari Mohammad Fauzi Abdul Ghofur tentang meninggalnya kedua orang tua mertua Saksi itu, tetapi tidak ada respon apapun darinya, bahkan ucapan belasungkawa pun tidak. Setelah 40 (empat puluh) harinya meninggal dunia itu, Saksi menanyakan terkait bagaimana dengan biaya umroh kedua almarhum yang sudah dibayarkan, tetapi Mohammad Fauzi Abdul Ghofur tidak memberikan respon;
- Bahwa Saksi belum beramai-ramai untuk membuat laporan polisi karena sebelumnya Saksi belum mendapatkan info, tetapi memang sudah ada rencana Saksi pada waktu awal dulu berkordinasi dengan Ir. Dadang Suhendra lapor polisi hanya Ir. Dadang Suhendra dulu yang maju terlebih dahulu baru Saksi;
- Bahwa sekarang Saksi sudah lost contact dengan PT. Astrifa Tour & Travel atau Mohammad Fauzi Abdul Ghofur, terakhir itu saat masih di Sari Wangi;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu kondisi kantor PT. Astrifa Tour & Travel, yang terakhir Saksi tahu yaitu kantor PT. Astrifa Tour & Travel dijadikan tempat pengajian anak-anak, dan Saksi tidak tahu lagi informasi terakhirnya, Saksi tidak memperoleh update lagi tentang PT. Astrifa Tour & Travel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 41 sampai dengan 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 152 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Nining Puspitaningtyas, Notaris di Bandung , yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T-1 ;
2. Foto copy Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 153 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Nining Puspitaningtyas, Notaris di Bandung yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T-2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 2426 , Kelurahan Antapani Kidul, Antapani, Bandung, Jawa Barat ats nama Mohammad Fauzi Abdul Ghofur. yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T-3 ;
4. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 02734/2020 Berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No 937/2019 tanggal 17 Desember 2019 dibuat oleh Nining Puspaningtyas PPAT di Kota Bandung yang telah dicocokkan dengan copynya selanjutnya diberi tanda T.T-4 ;
5. Foto copy Surat Peringatan I No. B.261-VI/KCP/ADK/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 Perihal Surat Peringatan ke-1 (satu) , kepada PT Astrifa Tour dan Travel Cq. Ibu Astri Cris Prihastanti , yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T-5 ;
6. Foto copy Surat Peringatan II No. B.01-VI/KCP/ADK/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 Perihal Surat Peringatan ke-2 (Dua) , kepada PT Astrifa Tour dan Travel Cq. Ibu Astri Cris Prihastanti, yang telah dicocokkan dengan copynya selanjutnya diberi tanda T.T-6 ;
7. Foto copy Surat Peringatan III No. B.19-VI/KCP/ADK/02/2022 tanggal 03 Februari 2022 Perihal Surat Peringatan ke-3 (Tiga) , kepada PT Astrifa Tour dan Travel Cq. Ibu Astri Cris Prihastanti, yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.T-7;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan saksi untuk membantah dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 42 sampai dengan 49



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Turut Tergugat tersebut dalam relevansinya dengan sangkalan Penggugat atas eksepsi Turut Tergugat dimaksud, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi substansi pokok eksepsi **Turut Tergugat** adalah:

Ad I. EKSEPSI PERLAWANAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS
(EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Turut Tergugat karena telah melaksanakan lelang terhadap objek Rumah yang terletak di Jalan sariwates Indah VII No. 1 Rt.004 Rw.013 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani pernah diperlihatkan Oleh Tergugat II sebagai Jamian bisnis saham antara Penggugat dengan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yaitu :

- Dalam gugatan Penggugat, *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
- Dalam Gugatan tersebut tidak menjelaskan dasar hukum jelas, juga tidak menjelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*) serta dalil gugatan;
- Atau tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa, dan terdapat Kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*, dimana antara *posita* dengan *petitum* harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *obscuur libel* tersebut diatas kini yang harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat kabur karena tidak memenuhi 3 (tiga) faktor diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan bukti yang diajukan Turut tergugat yaitu **bukti T.T-1** dan **bukti T.T-2** berupa perjanjian kredit antara Tergugat II dengan turut Tergugat dimana objek sengketa adalah jaminan hutang (pinjam meminjam) antara Penggugat dan



Turut Tergugat, sehingga hubungan hukum yang terjalin antara Penggugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata yaitu “ di mana pihak meminjamkan barang (uang) dan berjanji mengembalikannya.” Dan perjanjian tersebut diikat oleh **U No. 4 Tahun 1996 (hak Tanggungan)** adalah dasar hukum utama jaminan tanah/sertifikat. Ini memberikan kepastian hukum dan hak preferen bagi kreditur ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat ini dibutuhkan pembuktian lebih lanjut di dalam keterangan saksi saksi dan bukti surat maka terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Ad.II EKSEPSI EROR IN PERSONA

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan dalam gugatan Penggugat yang menjadi pihak seharusnya bukan Turut Tergugat karena antara Turut Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum ;

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat II dengan Turut Tergugat yaitu pinjam meminjam dengan jaminan sertifikat Hak milik ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, maka yang bertindak pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas untuk mencegah gugatan mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Majelis eror in persona terjadi ketika pihak yang digugat bukan pihak yang tepat, atau pihak yang ditarik kurang lengkap (tidak menarik pihak yang seharusnya wajib digugat), namun hak Penggugat menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971**. Yurisprudensi ini menegaskan bahwa penggugat adalah pihak yang merasa haknya dilanggar, sehingga berwenang menentukan subjek hukum (Tergugat) yang dianggap melanggar hak tersebut dalam perkara perdata, sehingga terhadap eksepsi Turut Tergugat patut di **tolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat Patut di tolak untuk seluruhnya ;



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-24 dan 2 (dua) orang saksi Yaitu : MAYKO SOFYAN HADI dan SUGIYANTI ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T.T-1 dan T.T- VII ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- *Apakah benar Penggugat adalah salah satu pemilik saham pada PT. Astrifa Tour dan Travel ?*
- *Apakah benar Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengembalikan saham milik Penggugat ?*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat II menjalin Kerjasama dibidang Travel Umroh, dimana Penggugat Bersama teman-temannya diminta oleh Tergugat II untuk ikut saham di *PT. Astrifa Tour*;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan Modal awal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) kepada Tergugat II dan Tergugat II menunjukan Akta Pendirian Nomor 12 Tanggal 17 Mei 2026 (vide **bukti P-1, bukti P-2**) namun nama Tergugat II Mohammad Fauzi Abdul Ghofur. M.A tidak masuk sebagai pendiri PT.Astrifa Tour dan Travel tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian terdapat perubahan Anggaran dasar PT Astrifa Tour (vide **bukti P-3**) dimana Tergugat II Mohammad Fauzi Abdul Ghofur sebagai kuasa dari Mayko Sofyan Hadi namun kedudukan Penggugat tidak termuat dalam Akta tersebut sebagai pihak pemegang saham ;

Menimbang, bahwa untuk masuk sebagai pihak pemilik saham maka berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja, pemegang saham haruslah menyetorkan modal minimal 25% dari modal dasar. Bukti kepemilikan saham ini dicantumkan dalam AD, yang menegaskan kedudukan mereka sebagai pemilik perusahaan, ;

Menimbang, bahwa pada **bukti P-5** berupa risalah rapat umum Pemegang saham luar biasa , mengenai perubahan anggaran dasar PT.Astrifa Tour dan Travel dimana jumlah modal awal adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 45 sampai dengan 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar) yang terdiri dari 300 (tiga ratus) saham masing-masing saham bernilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa risalah rapat umum tersebut terdapat penyimpangan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga mengenai tata cara pengangkatan Direktur dan komisaris dan Tergugat II Mohammad Fauzi Abdul Ghofur diangkat menjadi Komisaris berdasarkan saham beberapa orang yang disetorkan kepada Tergugat II (**bukti P-6**);

Menimbang, bahwa berdasar kan keterangan saksi MAYKO SOFYAN HADI bahwa hanya beberapa kali saksi menerima keuntungan namun selanjutnya Tergugat II sulit dihubungi ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan **bukti P-11** dimana Penggugat meminta klarifikasi tentang pengembalian infestasi tersebut, dimana Tergugat II menjanjikan akan mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta) dengan menjaminkan objek sebuah rumah yang terletak di jalan Sariwates Indah VII Nomor 1 Rt.004 Rw.013 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani dimana objek tersebut menjadi kantor PT Astrifa Tour dan Travel (**bukti P-12** dan **bukti P-14**);

Menimbang, bahwa Tergugat II berjanji dengan tergugat pada tanggal 19 Mei 2022 (vide **bukti P-12**) akan menjual rumah yang terletak di jalan Sariwates Indah VII Nomor 1 Rt.004 Rw.013 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani namun objek tersebut sudah menjadi jaminan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak 22 Oktober 2019 (**bukti T.T-1** dan **bukti T.T-2**);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terdapat rangkaian kebohongan yang disusun oleh Tergugat II, namun pada saat gugatan diajukan Tergugat II tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini prinsip mendahulukan perkara pidana daripada perdata dalam istilah *Prejudicieel Geschil*. Hal ini didasarkan pada bukti yang diajukan para pihak maka terdapat dugaan tindak pidana, maka hal tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah ada pelanggaran hukum, yang kemudian hasil putusnya akan mempengaruhi gugatan perdata ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat masih *Prematur* karena Secara praktis, jika sebuah perkara perdata adanya

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 46 sampai dengan 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi/ingkar janji ternyata didasari oleh niat jahat (tipu daya) sejak awal, maka perkara tersebut berubah menjadi tindak pidana penipuan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapa Majelis hakim secara konseptual, istilah paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), dan Penipuan (bedrog), terdapat dalam klausula aturan tentang cacat kehendak di hukum perikatan. namun, ketika berbicara Penipuan (bedrog), rujukan yang selalu diambil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dengan demikian, dalam praktiknya suatu permasalahan hukum yang sebenarnya merupakan bagian dari domain hukum perdata, namun lebih banyak disandarkan ke dalam domain hukum publik atau pidana, khususnya dalam hubungan kontraktual yang cenderung dianggap sebagai suatu Penipuan berdasarkan hukum pidana untuk perbuatan yang bersifat privat atau keperdataan, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***) ;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak dapat diterima karena mengandung kelemahan atau belum waktunya untuk diajukan sehingga dianggap tidak sesuai dengan syarat tata tertib beracara. Akibatnya, gugatan tersebut akan diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh karenanya majelis hakim untuk **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**, secara yuridis dengan sendirinya pula (secara mutatis-mutandis) Majelis Hakim dalam perkara ini tidak akan membuktikan gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya (*Niet Onvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat tersebut, maka secara hukum materi pokok perkara yang bersangkutan masih dimungkinkan untuk diajukan lagi oleh pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada pada pihak yang kalah berperkar, sehingga beralasan hukum dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan- ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 47 sampai dengan 49



DALAM POKOK PERKARA:

- Menetapkan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.4.440.000,- empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **27 April 2026** dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, oleh kami Dr. Rachmawaty, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, H.Adeng Abdul Kohar, S.H.,MH dan Panji Surono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg tanggal 08 September 2025, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **06 Mei 2026** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, POLTAK P GULTOM,S.H.,M.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. ADENG ABDUL KOHAR, S.H.,MH

Dr. RACHMAWATY, S.H.,M.H.

PANJI SURONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

POLTAK P GULTOM,S.H.,M.H

Putusan Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bdg | 48 sampai dengan 49



Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan.....	Rp.	150.000,-
- Biaya Panggilan sidang.....	Rp.	4.200.000,-
- PNBP	Rp.	40.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan 2	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	4.440.000.00,-

(empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)